

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1918/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางสังวาลย์ ะวิสี กับพวก

ผู้ร้อง

นายบุญสืบ ลือสถาน

จำเลย

นายประยูร ภูมิชูชิต ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา อาจชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องทั้งสองโดยให้ระงับการขายทอดตลาดที่พิพาทไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 21 แผ่นที่ 3)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก.เล่ม 14 หน้า 22 สารบบเลขที่ 598 ตั้งอยู่ตำบลหนองแขวงอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบังคับตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องทั้งสองซึ่งได้ครอบครองทำประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน เหตุที่จำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของตาม น.ส.3 ก.ดังกล่าวเนื่องจากผู้ร้องทั้งสองได้ขายที่ดินแปลงหนึ่งที่ติดกับที่ดินดังกล่าวให้จำเลย แต่ได้สำคัญผิดเอา น.ส.3 ก. เลขที่ 598 ไปจดทะเบียนโอนให้จำเลย นิติกรรมจึงไม่สมบูรณ์ที่ดินดังกล่าวผู้ร้องทั้งสองยังมีสิทธิครอบครอง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 17,18)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>